

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1154

### הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון – מצב חירום בשל מגפה עולמית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1. בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981<sup>1</sup>, בסעיף 1, בהגדרה "הכרזה על שעת חירום" בסופה יבוא:

"(4) הכרזה על מגפה עולמית על ידי ארגון הבריאות העולמי, הכרזה על מגפה אזורית על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 1(20) לפקודת בריאות העם, 1940."

### דברי הסבר

חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א–1981 קובע כי חשבון בנק יוגבל אם בתקופה של שנה חזרו עשרה שיקים או יותר, כיוון שלא היה להם כיסוי. להגבלת חשבון בנק משמעות מרחיקת לכת והשלכות חריפות. כך למשל, בעל החשבון לא יכול להוציא שיקים נוספים. בנוסף, הגבלת החשבון משבשת את חייו של בעל החשבון ופוגעת במוניטין שלו.

החוק מכיר בכך שישנם מצבי חירום, בהם המפקח על הבנקים יכול להשהות הגבלה של חשבון בנק, אך מצבי החירום שנקבעו בחוק מתייחסים למצבי חירום על רקע ביטחוני בלבד.

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, נוצר מצב חירום שצמצם מאוד את הפעילות במשק והשפיע על מצבם הכלכלי של רבים. בהמשך לכך חלה עלייה משמעותית במספר השיקים שחזרו, ובמספר החשבוניות שהוגבלו, כאשר לקוחות רבים וביניהם עצמאים בעלי משפחות ועסקים קטנים עלולים למצוא את חשבוניותיהם מוגבלים, באופן שיקשה על המשך התנהלותם.

ביום 22 במרץ 2020 התפרסמו תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף–2020, אשר קבעו בהוראת שעה, שתוקפה לשלושה חודשים, כי ההגדרה "הכרזה על שעת חירום" בחוק תכלול גם הכרזה על מחלה מידבקת ומסוכנת לפי סעיף 1(20) לפקודת בריאות העם, שתחול על נגיף הקורונה.

מוצע, לעגן בחוק באופן קבוע כי גם מצב חירום הנובע ממגפה עולמית או אזורית הנוגעת לאזורינו, יאפשר למפקח על הבנקים להשהות הגבלה של חשבון בנק, ולאפשר את המשך ההתנהלות הכלכלית תוך מניעת הפגיעה האנושה בציבור הלקוחות.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2353).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2353 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 136.